

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2025 г. N 780

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.10.2025 N 1670)

В соответствии со статьей 39.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. N 290 "Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1712);

постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2007 г. N 43 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. N 290" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 5, ст. 668);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 109 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. N 290" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 6, ст. 954).

3. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 "Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 2, ст. 471; 2024, N 25, ст. 3505; N 33, ст. 5163; N 38, ст. 5651; N 40, ст. 5981; N 42, ст. 6257; N 44, ст. 6619; N 50, ст. 7744; 2025, N 6, ст. 439; N 10, ст. 1067, 1082; N 11, ст. 1178; N 13, ст. 1476; N 14, ст. 1723; N 15, ст. 1919, 1925; N 17, ст. 2152, 2158, 2160, 2169, 2170; N 18, ст. 2234, 2240, 2242, 2243; N 19, ст. 2333; N 20, ст. 2442, 2443, 2446, 2454, 2484) следующие изменения:

а) подпункт утратил силу; (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.10.2025 N 1670)

б) пункт 563 перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", утвержденного указанным постановлением, исключить.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

5. Правила, утвержденные настоящим постановлением, действуют до 1 сентября 2031 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. МИШУСТИН

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 29 мая 2025 г. N 780

Правила действуют до 01.09.2031 (пункт 5).

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (далее - услуги).

Если оказание услуг следует из отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о страховании, в том числе об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то настоящие Правила применяются с учетом установленных им особенностей.

2. В настоящих Правилах под автотранспортным средством понимаются автомобиль, мотоцикл, мотороллер, прицепы и полуприцепы к ним, а также их составные части.

II. Информация об исполнителе, услугах и порядке их оказания

3. Информация об исполнителе и предоставляемых им услугах доводится до сведения потребителей в соответствии со статьями 8 - 10 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Исполнитель помимо информации, доведение которой предусмотрено Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", обязан предоставить потребителю следующую информацию об оказываемых им услугах:

перечень оказываемых услуг и форм их оказания;

наименования применяемых актов законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги;

цены на оказываемые услуги, а также цены на используемые при этом запасные части и материалы и сведения о порядке и форме оплаты;

гарантийные сроки, если они установлены исполнителем;

сведения о сроках оказания услуг;

указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услуги, и информация о нем, если это имеет значение исходя из характера услуг.

4. Исполнитель обязан также предоставить потребителю для ознакомления:

настоящие Правила;

адрес и номер телефона территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

образцы договоров на оказание услуг (далее - договоры), заказов-нарядов, приемо-сдаточных актов, квитанций, талонов и других документов, удостоверяющих оформление договора и оплату услуг потребителем;

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующим услугам сведения.

5. После оказания услуг до сведения потребителя должна быть доведена путем предоставления технической документации, нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов услуг, следующая информация:

о правилах и условиях эффективного и безопасного использования результатов оказания услуг;

о сроке службы или сроке годности результатов оказания услуг, а также о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях невыполнения таких действий, если автотранспортные средства по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования их по назначению.

6. Оказание услуг осуществляется по предварительным заявкам на оказание услуг (далее - заявка) или без них.

Заявка может подаваться потребителем в письменной форме, а также устно (по телефону). На основании заявки исполнитель назначает потребителю дату и время его прибытия и предоставления автотранспортного средства для оказания услуг.

Если потребитель в назначенные дату и время не прибыл к месту оказания услуг и не предоставил автотранспортное средство для оказания услуг, оказание услуг осуществляется в порядке общей очереди.

7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать заявленный вид услуг.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Договор заключается при предъявлении потребителем следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие право собственности на автотранспортное средство.

При оказании услуг, предусматривающих ремонт отдельных составных частей автотранспортного средства, не являющихся номерными, предъявление указанных документов не требуется.

Потребитель, не являющийся собственником автотранспортного средства, предъявляет документ, подтверждающий право пользования автотранспортным средством.

Потребитель, пользующийся правом на льготное обслуживание, предъявляет документы, подтверждающие наличие у него такого права. Право на льготное обслуживание сохраняется за ним и в тех случаях, если он пользуется автотранспортным средством по доверенности.

При оформлении и выполнении договора документы, предъявляемые потребителем, не изымаются.

9. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

сведения об исполнителе:

для исполнителя - юридического лица - фирменное наименование (наименование), место нахождения и адрес, сведения о его государственной регистрации в качестве юридического лица (основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата государственной регистрации);

для исполнителя - индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, дата государственной регистрации);

фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона и адрес потребителя;

дата заключения договора, сроки его исполнения. В договоре могут быть также предусмотрены сроки отдельных этапов оказания услуг (промежуточные сроки);

цена оказываемых услуг, а также форма и порядок их оплаты;

марка, модель, номера основных агрегатов и государственный регистрационный номер автотранспортного средства;

перечень оказываемых услуг, перечень запасных частей и материалов, предоставленных исполнителем, их стоимость и количество;

перечень запасных частей и материалов, предоставленных потребителем, с указанием информации об обязательном подтверждении их соответствия обязательным требованиям, если законодательством Российской Федерации о техническом регулировании такие требования установлены;

гарантийные сроки на результаты оказания услуг, если они установлены;

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принимающего заявку (оформляющего договор), его подпись, а также подпись потребителя;

другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг.

В случае если услуги оказываются в присутствии потребителя (подкачка шин, диагностические работы, некоторые работы по техническому обслуживанию и ремонту, мойка и другие), договор может оформляться путем выдачи квитанции, талона, кассового чека или иного документа, подтверждающего оплату услуг.

10. В случае если договор заключается с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, информация, предусмотренная настоящим разделом, может доводиться исполнителем до сведения потребителя с использованием этих сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин.

11. Исполнитель обязан оказать услуги, определенные договором, с использованием собственных запасных частей и материалов, если иное не предусмотрено договором.

12. В случае если потребитель передает исполнителю автотранспортное средство для оказания услуг, исполнитель обязан одновременно с договором составить приемо-сдаточный акт, в котором указываются комплектность автотранспортного средства и видимые наружные повреждения и дефекты, сведения о предоставлении потребителем запасных частей и материалов с указанием их наименования, описания и цены.

Приемо-сдаточный акт подписывается ответственным лицом исполнителя и потребителем и заверяется печатью исполнителя (при наличии печати).

Потребителю выдается по одному экземпляру договора и приемо-сдаточного акта.

Исполнитель вправе не составлять приемо-сдаточный акт в случае, если договор содержит информацию о том, что потребитель оставляет исполнителю автотранспортное средство для оказания услуг, а информация о комплектности, внешнем виде автотранспортного средства (в том числе в виде цифровых фотографий) и о предоставлении потребителем запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены содержится либо в договоре либо в приложении к нему.

13. В случае утраты договора либо документа, удостоверяющего заключение договора, потребитель должен известить об этом исполнителя. При этом автотранспортное средство выдается потребителю на основании его письменного заявления по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и документов, подтверждающих право собственности (пользования, распоряжения) на автотранспортное средство.

14. Исполнитель обязан немедленно предупредить потребителя и до получения от него указаний приостановить оказание услуг в случае:

обнаружения непригодности или недоброкачества запасных частей и материалов, полученных от потребителя;

если соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество оказываемых услуг или повлечь за собой невозможность их завершения в срок.

15. Исполнитель, не предупредивший потребителя об указанных в пункте 14 настоящих Правил обстоятельствах либо продолживший оказание услуг, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока (а при его отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение) или не учитывая

своевременное указание потребителя о прекращении оказания услуг, не вправе при предъявлении к нему или им к потребителю соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны исполнителя, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные запасные части и материалы, не изменит способ оказания услуг либо не устранит иные обстоятельства, которые могут снизить качество оказываемых услуг, исполнитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков.

III. Порядок оплаты оказываемых услуг

16. Потребитель обязан оплатить оказанные исполнителем услуги в порядке и сроки, которые установлены договором об оказании услуг, заключенным с исполнителем с учетом положений статей 16.1 и 37 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Цена оказываемых услуг в договоре определяется соглашением между исполнителем и потребителем, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

17. При оказании услуг с использованием материала исполнителя оплата этих материалов осуществляется с учетом требований, установленных статьей 34 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

18. В случае если услуги оказываются в соответствии со сметой, составленной исполнителем, смета становится частью договора с момента подтверждения ее потребителем.

Составление сметы и оплата услуг, оказываемых в соответствии со сметой, осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 33 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

IV. Порядок оказания услуг

19. Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре требований к качеству или при их недостаточности - требованиям, обычно предъявляемым к качеству услуг такого рода.

Если законодательством Российской Федерации или актами технического регулирования предусмотрены обязательные требования к оказываемым услугам, исполнитель должен оказать услуги, соответствующие этим требованиям.

20. Исполнитель обязан оказать услуги в сроки, предусмотренные договором.

При оказании услуг с выездом к потребителю исполнитель обеспечивает явку своих работников, доставку запасных частей и материалов, технических средств и инструментов в согласованное с потребителем время, а потребитель обязан создать необходимые условия для оказания услуг.

21. При выявлении в процессе оказания услуг недостатков, угрожающих безопасности движения, исполнитель обязан действовать в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящих Правил.

При несогласии потребителя с проведением работ по устранению неисправностей, выявленных в процессе оказания услуг и угрожающих безопасности движения, или при невозможности в процессе ремонта автотранспортного средства устранить указанные неисправности во всех экземплярах приемо-сдаточного акта производится запись о наличии таких неисправностей. Указанная запись удостоверяется ответственным лицом исполнителя и потребителем.

22. Потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

23. Автотранспортное средство выдается потребителю или его представителю после полной оплаты оказанных услуг при предъявлении приемо-сдаточного акта (в случае если настоящими Правилами предусмотрено оформление приемо-сдаточного акта) и договора (квитанции, талона, кассового чека или иного документа, подтверждающего оплату услуг), документа, удостоверяющего его личность, а для представителя потребителя - также доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

24. Выдача автотранспортного средства потребителю производится после контроля исполнителем полноты и качества оказанных услуг, комплектности и сохранности товарного вида автотранспортного средства.

25. Потребитель обязан в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором, проверить с участием исполнителя комплектность и техническое состояние автотранспортного средства, а также объем и качество оказанных услуг, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять оказанные услуги. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат оказанных услуг, подмены составных частей, некомплектности автотранспортного средства и других недостатков потребитель обязан немедленно заявить об этом исполнителю. Указанные недостатки должны быть описаны в приемо-сдаточном акте, который подписывается ответственным лицом исполнителя и потребителем. Потребитель, обнаруживший недостатки при приемке услуг, вправе ссылаться на них, если в приемо-сдаточном акте были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.

Если иное не предусмотрено договором, потребитель, принявший услуги без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).

Потребитель, обнаруживший после приемки услуг отступление в них от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты исполнителем, обязан известить об этом исполнителя в разумный срок по их обнаружении.

26. В случае оказания услуг с использованием предоставленных потребителем запасных частей и материалов исполнитель освобождается от ответственности за их полную или частичную утрату (повреждение), если потребитель предупрежден исполнителем об их особых свойствах, которые могут повлечь за собой их полную или частичную утрату (повреждение).

27. При возникновении между потребителем и исполнителем разногласий по поводу недостатков оказанных услуг или их причин исполнитель обязан по своей инициативе или по требованию потребителя направить автотранспортное средство на экспертизу и оплатить ее проведение.

Если в результате экспертизы будет установлено отсутствие нарушений исполнителем условий договора или причинной связи между действиями исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по соглашению сторон - исполнитель и потребитель поровну.

V. Ответственность за исполнение обязательств по договору и оценка соблюдения требований настоящих Правил

28. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
29. Исполнитель, предоставивший запасные части и материалы для оказания услуг, отвечает за их качество по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
30. Убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки (пеней), установленной Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" или договором, если иное не установлено указанным Законом.
31. Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков или о повторном оказании услуг не освобождает исполнителя от ответственности в форме уплаты неустойки за нарушение срока окончания оказания услуг.
32. Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие недостатков оказанных услуг, подлежит возмещению в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
33. Оценка соблюдения требований настоящих Правил осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей.